

## CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

### POUR :

**SAS T2C (TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION)**, Société par actions simplifiée dont le siège social est 473 rue des Manets 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

**MMA IARD**, Société anonyme, au capital de 537.052.368 euros, inscrite au RCS de Le Mans 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en sa qualité d'assureur de la société T2C

**MMA IARD Assurances Mutuelles**, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Le Mans 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en sa qualité d'assureur de la société T2C

### *Défenderesses*

Ayant pour Avocat **Maître Antoine ETCHEVERRY**, associé de la SELARL DAMC, Avocat au Barreau de ROUEN - Toque n° 26, demeurant 31 rue des Arsins 76000 ROUEN.

### CONTRE :

1. **SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la Résidence ECLAT DE VERT**, sis 2 rue des Deux Bois - 76130 Mont Saint Aignan, représenté par son Syndic, la société CITYA FLAUBERT, société à responsabilité limitée au capital de 1.349.552 EUR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 347.432.874, dont le siège social est situé 38 Avenue Gustave Flaubert – 76000 Rouen, prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège ;

### *Demanderesse*

Ayant pour avocat **Maître Romain BLANDIN** de la SELARL DPR AVOCAT, Avocat au barreau de Rouen

2. **SAS EDELIS** anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, Société par actions simplifiée dont le siège social est 40 rue d'Arcueil Bâtiment Miami 94150 RUNGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

*Défenderesse non constituée*

3. **Monsieur Bruno LIOREL**, de nationalité française, domicilié 6 rue Henri Frère 76130 MONT SAINT AIGNAN

*Défendeur non constitué*

4. **MMA IARD**, Société anonyme, au capital de 537.052.368 euros, inscrite au RCS de Le Mans 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en sa qualité d'assureur de la société EDELIS

Ayant pour avocat **Maître Antoine ETCHEVERRY** de la **SELARL DAMC**, Avocat au barreau de Rouen

5. **MMA IARD**, Société anonyme, au capital de 537.052.368 euros, inscrite au RCS de Le Mans 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en sa qualité d'assureur de Monsieur Bruno LIOREL

*Défenderesse non constituée*

6. **MMA IARD Assurances Mutuelles**, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Le Mans 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en sa qualité d'assureur de la société EDELIS

Ayant pour avocat **Maître Antoine ETCHEVERRY** de la **SELARL DAMC**, Avocat au barreau de Rouen

7. **MMA IARD Assurances Mutuelles**, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Le Mans 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en sa qualité d'assureur de Monsieur Bruno LIOREL

*Défenderesse non constituée*

8. **SARL ARCHITHEOS**, SARL dont le siège social est 18 rue Theodule Ribot 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

*Défenderesse non constituée*

9. **MAF**, dont le siège social est 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

*Défenderesse non constituée*

10. **Monsieur Brunon FOLLET**, domicilié 105 rue Pouyet Quartier 27380 FLEURY-SUR-ANDELLE (France)

*Défendeur non constitué*

11. **SAS BET SICRE**, Société par actions simplifiée dont le siège social est 55 rue Louis Pasteur 76130 MONT SAINT AIGNAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

*Défenderesse non constituée*

12. **SMABTP**, dont le siège social est 8 Rue Louis Armand 75017 PARIS 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de Monsieur Bruno FOLLET et la société BET SICRE

*Défenderesse non constituée*

13. **SAS QUALICONSULT**, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est 1 bis rue du Petit Clamart Bâtiment E 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

*Défenderesse non constituée*

## PLAISE A MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT

Par assignation, le Syndicat des copropriétaires ECLAT DE VERT a cru devoir assigner notamment la société T2C, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de solliciter la mise en place d'une expertise judiciaire.

La société T2C, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent toutes protestations et réserves concernant sa responsabilité.

Les concluantes entendent cependant s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'expertise.

Par ailleurs, conformément aux demandes formulées par le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la Résidence ECLAT DE VERT, je communique les éléments suivants :

- Attestation RCD 2012 en vigueur à date de DOC (pièce 1),
- Courrier de résiliation de la société T2C (pièce 2),
- La lettre de réserves adressée par MMA au courtier de la société T2C (pièce 3) ?
- Les conditions particulières en vigueur seront celles de 2011 (avenant technique du 01/06/2011 en page 10 du fichier) pour l'année 2012.

## **PAR CES MOTIFS**

---

- **RECEVOIR** la société T2C, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs conclusions et les déclarer bien fondées ;

*Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;*

- **DONNER ACTE** aux concluantes de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usage concernant sa responsabilité ;
- **DONNER ACTE** aux concluantes de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande d'expertise ;
- **RESERVER** les dépens

**SOUS TOUTES RESERVES**

Maître Antoine ETCHEVERRY

## **BORDEREAU DE PIECES**

Pièce 1 : Attestation RCD 2012

Pièce 2 : Courrier de résiliation de la société T2C

Pièce 3 : Lettre de réserves

Pièce 4 : Conditions particulières